PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0010060-31.2019.8.06.0064**
Apensos:	
Classe:	**Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**
Assunto:	**Inadimplemento**
Requerente:	**Invista Crédito e Investimento S.a.**
Requerido	**Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos Eireli**

Vistos, etc.

Tratam os autos de pedido de FALÊNCIA proposto por INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTOS S.A. em face da empresa CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Aduz a requerente que:

1. Celebrou com a promovida contrato de fomento mercantil à produção e, por meio do termo aditivo nº 61041, antecipou-lhe a importância de R$ 65.000,00, destinados a aquisição de matéria-prima e outros insumos;

2. De acordo com o parágrafo 4º da cláusula 3.1 do ajuste, a requerida se comprometeu a enviar à requerente a relação dos direitos creditórios resultantes da produção fomentada, o que, porém, não foi devidamente cumprido, restando o saldo devedor de R$ 57.901.27.

3. A requerida foi constituída em impontualidade por meio de protesto, lavrado para fins falimentares, da nota promissória emitida para instrumentalizar as obrigações ajustadas contratualmente, pelo referido saldo devedor.

Acostou aos autos a documentação às 09/61.

Na contestação (pp. 100/109), a requerida aduz que a nota promissória

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 26/11/2020 às 08:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0010060-31.2019.8.06.0064 e código 7C69783.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

foi emitida com o exclusivo intuito de garantir a obrigação de fomento mercantil, assim teria perdido sua capacidade cambial no momento em que se tornou garantia do contrato de factoring, o que impossibilitaria a instrumentalização de ação baseada no art. 94, I, da Lei 11.101/2005.

Dessa forma, requer o julgamento de improcedência da ação, pois o título protestado carece de executoriedade, devendo ter sido protestados o contrato original (cuja ausência das testemunhas o tornou despido da qualidade de título executivo extrajudicial) e o respectivo aditivo.

Mediante réplica (pp. 128/137), aduz a ausência de depósito elisivo, bem como a inexistência de qualquer irregularidade no protesto falimentar.

É o relatório. Passo a decidir.

Assevera a requerida que a nota promissória emitida como garantia de contrato de fomento mercantil não seria título hábil para lastrear pedido de falência, em razão da perda de sua natureza cambial.

Com efeito, a documentação acostada aos autos, de fato, sinaliza a hipótese de contrato de fomento mercantil, com o adiantamento pela autora de valores referentes à aquisição de títulos a serem repassados pela promovida.

A nota promissória em que se funda o requerimento de falência teria sido sacada por ocasião da assinatura do contrato original, no valor de R$ 2.000.00,00 (dois milhões de reais), mas protestada, no valor de R$ 57.901,27, correspondente à quantia dos recebíveis que deveriam ter sido cedidos à requerente, conforme aditivo às pp. 46/47.

Verifica-se, ainda, que a promovida, em suas alegações, não controverte a natureza de contrato de fomento mercantil e respectivo aditivo do pacto ajustado entre as partes, restringindo-se a aduzir a ausência de sua executoriedade, sob a alegação da inexistência de assinatura de testemunhas no contrato-mãe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 26/11/2020 às 08:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0010060-31.2019.8.06.0064 e código 7C69783.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Entretanto, examinando o contrato às pp. 37/45, verifica-se corresponder a um instrumento elaborado eletronicamente, com as assinaturas digitais dos contratantes e de dois consultores (que poderiam ser tidos como testemunhas).

Sobre a certificação perante terceiros de assinatura digital em contratos, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte precedente:

> **RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES.** 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. ***5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 26/11/2020 às 08:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0010060-31.2019.8.06.0064 e código 7C69783.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> ***dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.*** 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

Dessa forma, a assinatura digital tem o condão de atribuir ao contrato a autenticidade e certificação exigidos para o reconhecimento da executoriedade do título, prescindo da assinatura de testemunhas.

Noutro giro, a nota promissória emitida pelo contratante de contrato de fomento mercantil ou *factoring* perde a nota de abstração, mas não a executoriedade, sendo título hábil a lastrear pedido de falência, em razão da não transferência de direitos creditícios.

Neste sentido, destaca-se precedente jurisprudencial oriundo Tribunal de Justiça de São Paulo:

> **Pedido de falência. Art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005. Impontualidade quanto ao pagamento de obrigação materializada em notas promissórias. Contrato de factoring**. Notas promissórias emitidas pela faturizada em garantia ao pagamento, por parte de terceira-devedora, dos créditos cedidos à faturizadora. Notas promissórias desprovidas de abstração, adquirindo feições causais. Preservação, contudo, da executoriedade. Desvirtuamento do contrato de factoring. Inocorrência. Pedido de falência ajuizado com a devida remissão a causa legitimadora da exigência da garantia, no âmbito do contrato de fomento mercantil. Alegação da autora de inexistência dos créditos cedidos, expressamente negados pela terceira devedora. Ré que não se desincumbiu minimamente de demonstrar quer a existência dos negócios quer o adimplemento de sua prestação,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 26/11/2020 às 08:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0010060-31.2019.8.06.0064 e código 7C69783.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> limitando-se a apresentar notas fiscais de serviços sem comprovantes da respectiva prestação. Decretação de quebra confirmada, com ressalva quanto à fundamentação. Agravo de instrumento da ré desprovido. (TJ-SP, agora no Agravo de Instrumento nº 2015719- 95.2017.8.26.0000:Relator(a): Fabio Tabosa; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 03/07/2017; Data de registro: 04/07/2017).

Assim, não demonstrando-se o desvirtuamento do contrato de factoring, o título de crédito emitido como garantia deste, qual seja, a nota promissória, é título legítimo a ser protestado em face do inadimplemento da obrigação faturizada.

Nesse passo, a requerida restringe-se a alegar a ausência de título executivo, não negando o débito ou realizando o depósito elisivo, exigido pelo art. 98, § único, da Lei 11.101/2005, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, nota-se que a notificação de protesto foi encaminhada para o endereço correto e recebida por Taynara Paixão da Rocha, RG 2008716213-4, atendendo às exigências legais, tornando-o apto a surtir os efeitos dele decorrentes, *in casu*, constituir a devedora em mora e permitir à credora a possibilidade de pedir a falência da empresa inadimplente.

Diante dessas considerações, restou comprovado que o pedido acha-se convenientemente instruído, uma vez comprovada a impontualidade da devedora por meio do instrumento de protesto. Satisfeito, portanto, os pressupostos exigidos no art. 94, I e § 3º, da Lei 11.101/05.

ISTO POSTO, decreto a falência da empresa CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 00.885.125/0001-46, com endereço na Rua Coronel Dionísio Alencar, nº 272 – Bairro Messejana, Fortaleza-CE, declarando-a aberta hoje, às 12:00 horas, e fixo o seu termo legal em 60 dias anteriores ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 26/11/2020 às 08:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0010060-31.2019.8.06.0064 e código 7C69783.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

despacho do requerimento inicial da falência.

Nos termos do artigo 21, caput, da Lei nº 11.101/2005, nomeio administradora judicial SILVANA CLAÚDIA SILVA ANDRADE, OAB-CE 24.927, com as atribuições definidas na lei específica, que deverá ser intimado para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III da Lei supramencionada.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem à administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Intime-se o representante legal da falida para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 99, inciso I , bem como as disposições do art. 104 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Diligencie a Secretaria de Vara:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão “falido”, a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LFRE;

b) com base no art. 99, VII e X, da LFRE, oficiem-se aos estabelecimentos bancários onde tenha conta a falida, no sentido de serem as mesmas encerradas e bloqueadas, solicitando-se informes dos saldos porventura existentes;

c) sejam afixados e publicados, por duas vezes, os editais previstos em lei e adotadas as

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 26/11/2020 às 08:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0010060-31.2019.8.06.0064 e código 7C69783.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

demais providências de praxe;

d) seja oficiado à Receita Federal requisitando-se cópia da declaração de bens do representante legal da falida, alusivas aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

e) oficie-se aos Cartórios de Imóveis e ao DETRAN, com fins de requisitar as necessários informações acerca da existência de bens em nome da massa, anotando, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

f) proceda-se a intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Cumpra-se o disposto nos incisos VIII e XIII do art. 99 da Lei 11.101/2005.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência. No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA[1].

Expedientes necessários.

P.R.I.

Fortaleza/CE, 23 de novembro de 2020.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz

[1] CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 26/11/2020 às 08:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0010060-31.2019.8.06.0064 e código 7C69783.